

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1071/2532

นายเทพ เขียวรัตน์

โจทก์

กรุงเทพมหานคร

จำเลย

กรุงเทพมหานคร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาทให้โจทก์กับ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงิน 500,000บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 22 มีนาคม 2527)เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยชำระเงินให้โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 260,000บาท ให้โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 22 มีนาคม 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุผลสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุผลสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ